

toimivat kuntapoliittisen päätöksenteon paineissa.⁷⁰⁵ Ilmiö näkyy asiantuntija-haastatteluissa.

Mä sanoin kaupunginarkkitehtina, että nähdäkseni tää on laitonta, että vaikka teknisesti siellä on kaava, mutta nykyisen lainsäädännön mukaan sen ajanmukaisuutta pitää arvioida. Koska siinä on sen jälkeen tullut se RKY-status ja ylipäättään näkemykset, kaikki liikennelaskelmat ja kaikki on muuttunut, väestöennusteet. No hirveä painostus. Tosi, tosi kova painostus oli poliittiselta puolelta ja vähän muualtakin, mutta mä katsoin että mun täytyy kuitenkin hoitaa se niin, että mä sain ympäristöministeriön käyttämään ensimmäistä kertaa ikinä tätä kaavoituskehotusta. Ne oli siellä että ei me olla koskaan käytetty sitä ja mä olin, että teidän täytyy nyt ryhdistäytyä ja tässä olisi nyt erittäin hyvä tilaisuus kokeilla sen käyttämistä. (H8)

Kaavoittaja voi joutua ikävään välikäteen myös esimerkiksi paikallispolitiikoiin tai kaavoitus sopimukseen liittyvissä tilanteissa, joissa ennalta päätetty lopputulos on vietävä läpi lakisääteisten kuulemisprosessien.⁷⁰⁶ Yhdyskuntasuunnittelun tutkija Kimmo Lapintie toteaa, että suunnittelijan tehtäväksi voi muodostua ratkaisun argumentoiminen jonkin julkilausutun yleishyödyllisen tavoitteen mukaiseksi, vaikka suunnittelua olisi ohjannut aivan muu tavoite.⁷⁰⁷ Myös Peltonen ja Villanen muistuttavat, että suunnittelija ei ole puolueeton vaan taustaorganisaatiolla on sitoumuksensa.⁷⁰⁸ Monessa pienemmässä kunnassa on vain yksi kaavoittaja, jolloin kollegiaalista tukeakaan ei ole. Paitsi kaavoittajan, myös rakennusvalvonnan päätöksentekoon voi kohdistua painetta, jonka vastustamiseen kokemattomuus tai substanssiosaamisen puute voi osaltaan vaikuttaa. Vaikka rakennusvalvontaviranomainen on näennäisesti riippumaton, hän toimii kuitenkin kunnan alaisuudessa ja palkkalistoilla.

kyllä niitä yhteydenottoja tuli kunnista, joissa rakennustarkastaja ihmetteli, että mitä hän tekee kun tulee tällaisista vähän niin kun painostustyyppistä viestiä kunnan johdolta. Ja kyllä mä itsekin olen kokenut, jopa siis Helsingissä alkupäästä aikoinaan uralani. (H11)

Kunnilla on valta maankäyttöön ja rakentamiseen liittyen, huolimatta kuntien täysin toisistaan poikkeavista tai jopa kokonaan puuttuvista resursseista, osaajaj ja osaamisvajeesta, paikallisdemokratian heikkenneestä tilasta sekä siitä, että Oikeusministeriön mukaan Suomessa erityisesti rakennusala, yhdyskuntasuunnittelu, poliittinen päätöksenteko ja julkiset hankinnat ovat tutkitusti rakenteelliselle korruptiolle alttiita alueita.⁷⁰⁹ Ilmiö tulee esille tutkimushaastatteluissa. Vaikeasti havaittava rakenteellinen korruptio ilmenee usein elinkeinoelämän ja viranomaisten toiminnan rajapinnassa.

nimeämättä mitään ja ketään tahoja, niin ehkä yleisellä tasolla tulee mieleen kaksi sanaa: rakenteellinen korruptio, joka ei tarkoita sitä, että siellä raha vaihtuu, mutta että siellä on ikään kuin ne intressit liian läheisiä sitten jossain kohtaa tai monessakin kohdassa varmaan. (H20)

⁷⁰⁵ Hytönen 2019, s. 18.

⁷⁰⁶ Puustinen, S. 2002. Suunnittelijat yleisen edun takaajina? S. 234.

⁷⁰⁷ Lapintie 2010, s. 104. Valta määrittää mitä tietoa tuotetaan ja mitä sillä halutaan perustella.

⁷⁰⁸ Peltonen & Villanen 2004, s. 53.

⁷⁰⁹ Oikeusministeriö 2022. Korruption vastainen toiminta. Verkkosivusto.